



2016 中国互联网安全大会
China Internet Security Conference

协同联动 共建安全+命运共同体

网络漏洞的法律属性

谢永江

北京邮电大学互联网治理与法律研究中心
常务副主任/副教授

2016年8月16日·北京

目录

- 一、网络漏洞的性质
- 二、网络漏洞上的权利
- 三、网络漏洞的挖掘
- 四、网络漏洞的披露
- 五、网络漏洞的交易
- 六、结论与建议

一、网络漏洞的性质

■ 网络漏洞定义

- 存在于计算机硬件、软件、协议、在线服务或管理中的，可被他人用以实施威胁的弱点。
- 产生漏洞的原因：设计缺陷、管理薄弱、意识和教育不足、技艺水平的发展和现行实践的提高等。

■ 网络漏洞的性质

- 1、网络漏洞本质上是网络产品或服务的缺陷信息。
- 2、网络漏洞风险客观存在，当前科技水平无法绝对消灭。

二、网络漏洞上的权利

■ 网络漏洞的价值：双刃剑

- 消极价值：网络黑客通过漏洞攻击谋利；网络所有人或用户因被攻击而遭受损失。
- 积极价值：发现-弥补漏洞以维护网络所有或用户利益；在网络战中作为数字武器/战略资源。

■ 网络漏洞上的权利

- 商业秘密权（网络所有人/管理人/发现者）：保密义务
- 发现权？《民法通则》第97条第1款：公民对自己的发现享有发现权。

■ 权利限制：对占有、使用、收益、处分权能进行限制

三、网络漏洞的挖掘

■ 漏洞挖掘：鼓励还是禁止？《刑法》第285条：

- **【非法侵入计算机信息系统罪】**：违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
- **【非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪】**违反国家规定，侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，或者对该计算机信息系统实施非法控制，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

■ 发展中求安全

- 习近平4·19讲话：网络安全是动态的而不是静态的。网络安全是开放的而不是封闭的。

四、网络漏洞的披露

- 禁止披露：助长网络攻击的发生
- 例外情形：
 - 1、经所有人授权或向所有人披露
 - 2、向政府主管机构报告、共享
 - 3、向网络漏洞平台（补天、乌云、漏洞盒子）等市场专业机构披露？
 - 4、涉及公共利益（如常用浏览器漏洞）？
 - 5、研究目的
 - 6、漏洞弥补后的披露

五、网络漏洞的交易

- 网络漏洞类似于限制流通物
- 受让人的限制：
 - 软件、网络所有人/管理人
 - 政府指定/认可的网络漏洞库
 - 经授权的网络漏洞平台

六、结论与建议

- 1、尽快出台有关网络漏洞的挖掘、披露、利用、交易规则，规范网络漏洞各方主体的权利义务。
- 2、明确网络漏洞平台的法律地位，构建公开、有序的网络漏洞市场，促进网络安全产业的发展。

THANK YOU



中国互联网络安全大会



360互联网安全中心